

한전KPS(주) 상임감사

주의 · 시정 요구

일련번호 2024-□□●♣, □★●●★⊗⊗△-10

제 목 해외 임차사택 계약 및 관리 미흡

관계부서 □★●●★⊗⊗△, □□●♣

조치부서 □★●●★⊗⊗△, □□●♣

내 용

1. 업무개요

회사는 「해외근무관리규정」 제22조에 따라 해외근무직원이 부양가족을 동반하는 경우 사택을 제공하고, 단신부임인 경우에는 합숙소를 운영한다.

2. 임차 사택 계약기간, 면적 초과 등 계약체결 미흡

가. 판단기준

「해외사업실무편람(총무편)」에 따라, 사택 임차 계약 체결 시, 임차료는 2~3개월분을 초과하지 않도록 협상하고, 계약기간 1년 이하를 원칙으로 회사 명의로 임차 계약을 체결하여야 한다.

또한, 「해외사업실무편람(총무편)」, 「해외근무직원 현지숙소 운영 기준」에 따라, 가족임차 숙소는 개인 계약이 원칙이다.

그리고, 임차가능 면적관련, 「해외근무직원 현지숙소 운영 기준」에 따라, 지방에 거주하는 해외근무직원의 가족임차 숙소는 면적 기준 내(***)에서 지원하여야 하며, 급격한 물가인상률 및 기타 사유로 인해 사택 운영기준을 상회하는 경우에는 해외사업 주관부서에 사전협의를 필수적으로 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 , 는 아래 [표 1]과 같이 임차 계약 11건에 대하여 계약기간을 1년 초과하여 계약하였고, 가족임차 사택 12건은 회사명의로 계약을 체결하였다.

[표 1] , 임차 사택계약 체결 내역
(단위 : INR/개월/ft²)

연번	소속	거주자	사택유형	사택명	사택주소	임차료	계약기간	면적	계약주체
1		IO☎	***	***		***	11	확인불가	회사
2		SSY	***	***		***	11	확인불가	회사
3			***	***		***	24 (기준초과)	*** (기준초과)	회사
4		IO☎	***	***		***	11	확인불가	회사
5		SSY	***	***		***	11	확인불가	회사
6		IO☎	***	***		***	11	확인불가	회사
7		SSY	***	***		***	11	확인불가	회사
8			***	***		***	11	*** (기준초과)	회사
9		VYH	***	***		***	24 (기준초과)	확인불가	회사
10		IBQ	***	***		***	4	확인불가	회사
11		IBQ	***	***		***	24 (기준초과)	확인불가	회사
12		SYF	***	***		***	3	확인불가	회사
13		IBQ	***	***		***	11	확인불가	회사
14		SYF	***	***		***	24 (기준초과)	확인불가	회사
15			***	***		***	3	확인불가	회사
16			***	***		***	1	확인불가	회사
17			***	***		***	4	확인불가	회사
18			***	***		***	1	확인불가	회사
19			***	***		***	11	확인불가	회사
20			***	***		***	6	확인불가	회사
21			***	***		***	3	확인불가	회사
22			***	***		***	36 (기준초과)	확인불가	회사
23		IBQ	***	***		***	11	확인불가	회사
24			***	***		***	6	확인불가	회사
25		RRR	***	***		***	11	***	개인
26		RRR	***	***		***	27 (기준초과)	확인불가	회사 (기준미준수)
27		RRR	***	***		***	27	확인불가	회사 (기준미준수)
28		DAP	***	***		***	11	확인불가	개인

연번	소속	거주자	사택유형	사택명	사택주소	임차료	계약기간	면적	계약주체
29	□★●●★	DAP	***	***	◀▷▶▶▲	***	11	확인불가	회사 (기준미준수)
30	□★●●★	DAP	***	***	◀▷▶▶▲	***	36 (기준초과)	확인불가	회사 (기준미준수)
31	□★●●★	DAP	***	***	◀▷▶▶▲	***	36 (기준초과)	확인불가	회사 (기준미준수)
32	□★●●★	AGQ	***	***	◀▷▶▶▲	***	11	확인불가	개인
33	□★●●★	AGQ	***	***	◀▷▶▶▲	***	11	확인불가	회사 (기준미준수)
34	□★●●★	AGQ	***	***	◀▷▶▶▲	***	10	확인불가	회사 (기준미준수)
35	□★●●★	■YU	***	***	◆◇○●	***	12	확인불가	회사 (기준미준수)
36	□★●●★	■YU	***	***	◆◇○●	***	16 (기준초과)	확인불가	회사 (기준미준수)
37	□★●●★	■YU	***	***	◆◇○●	***	1	확인불가	회사 (기준미준수)
38	□★●●★	TWS	***	***	◀▷▶▶▲	***	36 (기준초과)	확인불가	회사 (기준미준수)
39	□★●●★	TWS	***	***	(†○	***	36 (기준초과)	확인불가	회사 (기준미준수)

자료) ■■●●, □★●●★△ 소명 자료 및 SAP 임차료 납부 회계자료 활용

또한, 위 [표 1]과 같이 총 39건(■■●● 24건, □★●●★△ 15건) 임차 사택 계약 체결 시, 임차 계약 면적이 확인가능한 임차 계약 건은 총 3건(■■●● 2건, □★●●★△ 1건)이며, 그 중 ■■●● 2건은 「해외근무직원 현지숙소 운영 기준」 상 거주면적 지원범위를 초과함에도 해외사업 주관부서에 별도로 사전협의를 통해 승인받은 내역은 확인할 수 없었다.

3. 합숙소 통신비 지원 부적정

가. 판단기준

「해외근무관리규정」 제22조(숙소) 제1항에 따라 해외근무직원이 단신 부임인 경우에는 합숙소를 운영함을 원칙으로 하며, 제2항에 따라 합숙소 운영에 소요되는 비용은 회사에서 부담함을 원칙으로 한다.

그리고, 「사택운영지침」(별표7) 사택 경비부담 한계에 따라, 임차 사택의 경우, 채권확보비용 중개수수료 등 기타 회사에서 인정한 사항은 회사가 부담하며, 전기료, 난방비, 수도료, 오물수거비, 소독비, 정화조 및 물탱크 청소비, 소모성 시설수리비, 유선 및 위성방송 수신료, 개인에게 부과되는 제공과금, 기타 회사에서 정하는 사항은 입주자 부담이다.

또한, 전문자료 참고 시, 근로자가 제공받은 사택에서 생활하면서 발생하는 사적비용, 관리비는 임차사택에 거주하는 자가 부담하여야 하며, 회사가 대신 납부할 경우 해당 금액은 근로소득으로 보아 과세하여야 한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

- 근로소득자의 생활과 관련된 사적비용으로 지출되는 금액은 근로소득에 해당되는 것임(법인 46012-3960, 1995. 10. 24.)

<국세상담센터 인터넷상담사례 발췌내용>

- ▶ 출자자 또는 출연자가 아닌 임원(상장법인의 소액주주 포함)과 종업원이 사용하는 사택 또는 합숙소의 유지비, 관리비, 사용료와 이에 관련되는 지출금은 「법인세법 시행령」 제30조 제3호의 업무무관지출에 해당되지 아니하는 것이며, 출자자 또는 출연자가 아닌 임원(상장법인의 소액주주 포함)과 종업원이 자기의 주된 생활근거지가 아닌 지역에 소재하는 공장 등에 근무하게 되어 사택 또는 합숙소를 제공받음으로써 얻는 이익은 「소득세법 시행령」 제43조 제5호의2 단서의 규정에 의하여 근로소득에서 제외되는 것이나, 당해 근로소득자의 생활과 관련된 사적비용(냉난방비, 전기·수도·가스·전화요금 등)으로 지출되는 금액은 근로소득에 해당되는 것임

- 과다계상이 확인되는 임차사택의 임차보증금 지급이자 손금불산입액에 대하여 이를 경정함(경정)(조세심판원 2010.2.3. 국심2007서3596)

<사실관계 및 판단 중 발췌내용>

- ▶ (중략) (라) 이에 대하여 청구법인은 0000000 000000000에게 지급된 사택관리비 3,774만원은 청구법인이 000와 체결한 MOU계약 및 내부규칙인 「외국인 임원의 보수·복지·여비규정」에 따라 지급되었고, 2005.3.7.이후에 현직 외국인 임원에게 지급한 사택관리비 7,468만원은 내부규칙인 「외국인 임원의 보수·복지·여비규정」에 따라 지급되었으므로 청구법인의 손금으로 인정되어야 한다고 주장하나, 전기료·수도료 등 사택 관리비는 임차사택에 거주하는 자가 부담하여야 할 성격의 경비이므로 그 임차사택이 소득세법상 사택에 해당되는지 여부와는 별개로 그 임차사택을 제공하는 법인이 손금으로 인정하기는 어려운 것으로 판단된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □★●●★⊗⊗△는 감사대상기간 동안 아래 [표 2]와 같이 임차한

합숙소의 공용 식당 공간에 공용인터넷을 설치·운영을 하면서, 「사택운영지침」 사택 경비부담 한계 등에 따라 해당 비용을 합숙소에 거주하는 자가 부담하지 아니하고, 감사일 현재까지 회사 부담으로 운영하고 있다.

[표 2] □★●●★⊗⊞△ 합숙소 공용인터넷 설치 비용 지급 내역

구분	전표번호	서비스 기간	금액 (INR)	금액 (KRW)*	적요내용	설치장소
1	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***	
3	***	***	***	***	***	
4	***	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***	***
합계			***	***		

자료) □★●●★⊗⊞△ 소명 자료 재구성

주) SAP 회계결의서 원화 환율 적용

관계부서 의견 □□●●♂, □★●●★⊗⊞△는 해외 임차 사택 계약체결 등 관리에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

관계자 의견 및 판단 □★●●★⊗⊞△ 합숙소 공용 식당 인터넷 설치료·사용료 회사 부담 관련, ⊞@●장은 합숙소 공용 식당에서 개인별 핸드폰 통신업체의 신호가 약하여, 긴급사항 발생 시 전화, 문자 등을 통한 연락의 어려움이 있어 긴급연락 체계를 확보하고자 회사 부담으로 공용 인터넷을 설치·사용하고 있음을 주장하였다.

그러나, 핸드폰 통신 업체 신호 세기가 약하다는 내용에 대한 증빙 자료 제출을 요구하였으나 해당 자료를 제출하지 아니하였고, 실지감사 시, 해당

합숙소 공용 식당을 방문하여 현지 통신사 망을 이용한 전화, 인터넷을 사용한 결과 어려움이 없었다. 또한, 해당 공간은 공용식당으로 상시 근무장소 또는 장시간 머무르는 장소가 아니며, 합숙소 내 개인 공간에서 개인별 인터넷을 설치 사용하는 점 등을 고려 시, 상기 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

- ① **■□●♠장과 □★●●★⊗⊠장은** 임차 사택 계약 체결, 관리 업무를 부적정하게 한 담당자에게 주의 조치하시고, **(주의)**
- ② **■□●♠장과 □★●●★⊗⊠장은** 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. **(시정)**
- ③ **□★●●★⊗⊠장은** 감사대상기간 동안 회사 부담으로 설치·사용한 합숙소 공용 식당 인터넷 비용 INR ***(***)에 대해 합숙소 거주자들로부터 해당 금액을 회수하시기 바랍니다. **(회수)**

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
●○目♡⊗ (舊 ■□●♠)	✱✱	SSY	⊠@●장	2016. 12. 1 ~ 2021. 1. 22.	해외임차사택계약 관리미흡 No. 011	주의
❖✱▼☆☆●♠ (舊 ■□●♠)	★✱	IBQ	⊠@●장 겸무	2021. 1. 22. ~ 2024. 2. 16.	해외임차사택계약 관리미흡 No. 012	주의
■□●♠	↕↗	SYF	⊠@●장	2022. 2. 16. ~ 현재	해외임차사택계약 관리미흡	기조치 No.009
□★●●★ 사업소	↕↗	DAP	⊠@●장	2019. 2. 13. ~ 현재	해외임차사택계약 관리미흡 No. 012, 013, 015	주의